



247
Arbitraje
Guatemala
Sede

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Exp. 02-2020

Arbitraje seguido entre:

CONSORCIO VILLA AMERICA.
(El Demandante)

Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU – OXAPAMPA - PASCO.
(La Entidad)

LAUDO DE DERECHO

Tribunal Arbitral

Dr. SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA

Arbitro Único

Srta. Tatiana Stephanie Peña Pilco

Secretario Arbitral

HUANUCO – PERU

2021

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

246
Presupuesto
Concursos
Seis

RESOLUCIÓN N° 09.

En Huánuco a los ocho días del mes de noviembre del dos mil veinte uno, la Árbitra Única designada por la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium, emite el siguiente Laudo de Derecho:

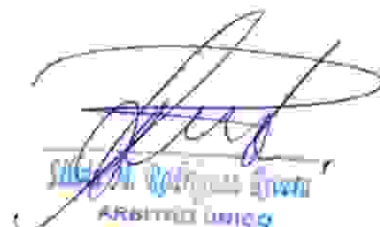
VISTO: El Expediente N° 02-2021, seguido por **EL CONSORCIO VILLA AMERICA** contra **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMAPA, REGION PASCO**; sobre, **DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171-2020-MDP/A**, de fecha 07 de agosto del 2020.

I. ANTECEDENTES.

1.1 Convenio Arbitral.

Que, el convenio arbitral se encuentra incorporado en la Cláusula Décimo Octava, referido a la solución de controversias del **CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 7 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO VILLA AMÉRICA, DISTRITO DE PALCAZU – OXAPAMPA – PASCO CODIGO SNIP N° 297459**, que a la letra dice: Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto en el inciso 45.2 del Art. 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones con el Estado.

IR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO Fijo: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.aj.2021@gmail.com


Sole Arbitrator
Arbitradora Única



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

245-
Presidencia
Vicepresidencia
Gobernador

Que, en virtud de la antedicha cláusula arbitral, mediante Solicitud dirigida a la Directora del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium (en adelante el Centro de Arbitraje), de fecha por mesa de partes del Centro de Arbitraje el día 27 de Octubre del 2020, el representante legal del "Consorcio Villa América", solicita al Centro de Arbitraje a fin de que sea éste el encargado de organizar y constituir un Árbitro Unipersonal del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium, a fin de que declare la Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 17-2020-MDP/A de fecha 07 de agosto del 2020, así mismo se reserva el derecho de ampliar sus pretensiones al momento de formular la demanda arbitral

1.2 Designación de Árbitro del Tribunal Arbitral.

Que, la designación de Árbitro Único corre a fojas 60, dicha designación se realizó por parte de la Honorable Corte de Arbitraje del Centro de Corporación Imperium, mediante Resolución Directoral N° 48-2020/DCA/HCO de fecha 03 de diciembre del 2020, en la que también se señala fecha para la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral para el día 18 de diciembre del 2020, en las instalaciones del Centro de Arbitraje notificada a todas las partes procesales, cuyos cargos corren a fojas 61, 62 y 65 del presente expediente arbitral.

II. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA.

2.1 Pretensiones De La Demanda:

PRIMERA PRETENSIÓN: Que, el árbitro único mediante Laudo Definitivo de Derecho resuelva: DECLARAR SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171-2020-MDP/A, de fecha siete de agosto del 2020 que declara que se resuelve de pleno derecho y de forma total el Contrato N° 13-2016 MDH, conforme a los siguiente:

- ✓ Acumulación máxima de penalidad por situaciones de incumplimiento que no puedan ser revertidas de acuerdo a los Informes técnicos.
- ✓ No entregar el expediente técnico, el cual fue solicitada oportunamente al contratista.
- ✓ No presentarse a la recepción de obra, tanto del contratista y supervisor siendo debidamente notificados.

SEGUNDA PRETENSIÓN: Que, el Árbitro Único mediante Laudo Definitivo de Derecho resuelva: DECLARAR SE DEJE SIN EFECTO LA CARTA 138-2020 MDP/A que comunica la resolución del

JR. 28 DE JULIO N° 1187, SEGUNDO PISO, OFICINA 05,
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227, CEL. 910781842
EMAIL: imperium.se.2021@gmail.com

ÁRBITRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

2017
Firma
Corporación
Imprium

Contrato N° 13-2016 MDH Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Villa América, Distrito de Palcazu – Oxapampa – Pasco, Código Snip N° 297459.

TERCERA PRETENSIÓN: Que, el Árbitra Único mediante Laudo Definitivo de Derecho resuelva: DECLARAR SE DEJE SIN EFECTO EL ACTA DE CONSTATACIÓN física e inventario en el lugar de la obra.

CUARTA PRETENSIÓN: Que, el Árbitra Único mediante Laudo Definitivo de Derecho ordene al demandado PAGAR a favor de mi representada la VALORIZACIÓN N° 17, depositando a la cuenta Bancaria del Consorcio y en caso de incumplimiento, dejar abierto nuestro derecho de recurrir a las instancias judiciales, para denunciar a los que resulten responsables por el delito de desobediencia a la autoridad, tipificado en el Código Penal en el Art. 368°.

QUINTA PRETENSIÓN: Que, el Árbitra Único mediante Laudo Definitivo de Derecho ordene al demandado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU la devolución del pago del **CHEQUE DE GERENCIA N° 0003276-2-011-0900000013-74**.

SEXTA PRETENSIÓN: Que, el Árbitra Único mediante Laudo Definitivo ordene a la demandada cumpla con pagar los costos y costas que ha generado el presente proceso arbitral

2.2 Argumentos de la demanda.

Hechos Materia de la Presente Controversia.

- ✓ Con fecha 29 de agosto del 2016, se suscribió el Contrato N° 013-2016-MDP-I, denominado ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 7 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE VILLA AMÉRICA, DISTRITO DE PALCAZU – OXAPAMPA – PASCO, CODIGO SNIP 297459", derivado del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N° 0-2016-CS-MDP-I, por un monto de S/. 8'897,422.44 (ocho millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos veintidós con 44/100 Soles) ante la Municipalidad Distrital de Palcazu y el Consorcio, por un plazo de ejecución de 360 días calendario.
- ✓ Con fecha de 07 de Junio del 2017 se suscribe la Primera Adenda al Contrato N° 013-2016-MDP-I, en la **CLASULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA**, donde se manifiesta la presente

IR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227, CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sic2021@gmail.com

ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

243
Asiento
Cuentas
Am

adenda tiene por objeto incorporar una **CLÁUSULA ADICIONAL: INTERVENCIÓN ECONÓMICA.**

- ✓ Con fecha 04 de setiembre del 2017, se suscribe la segunda adenda al **Contrato N° 013-2016-MDP-I**, en la **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA**, donde se manifiesta la presente Adenda tiene por objeto modificar la **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**, la misma que será suscrita de la siguiente manera: **CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN** el plazo de ejecución de la obra el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria es de 360 días calendario, más 124 días calendario debido a la **INTERVENCIÓN ECONÓMICA** siendo un total de 484 días, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.
- ✓ Con fecha 29 de diciembre del 2017 se suscribe la Tercera Adenda al **Contrato N° 013-2016-MDP-I**, en la **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA**, donde se manifiesta la presente adenda tiene por objeto modificar la **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**, la misma que será suscrita de la siguiente manera: **CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN** el plazo de ejecución de la obra el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria es ampliado por 35 días calendarios más del contrato principal, debido a la aprobación del expediente adicional y deductivo vinculante N° 01; el mismo que se computa desde el 11 de enero del 2018 hasta el 14 de febrero del 2018.
- ✓ Con fecha 19 de marzo del 2018, se suscribe la **Quinta adenda** al contrato N° 013-2016-MDP-I, en la **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA**, donde se manifiesta la presente adenda tienen por objeto modificar la **CLAUSULA QUINTA**: la misma que será suscrita de la siguiente manera: **CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**, el plazo de ejecución de la obra el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria **es ampliado por 37 días calendarios más del contrato principal, debido a la aprobación de ampliación de plazo parcial N° 02**; el mismo que se computa desde el 21 de marzo del 2018 hasta el 26 de abril del 2018.
- ✓ Con fecha 24 de abril del 2018 se suscribe la **Séptima adenda** al contrato N° 013-2016-MDP-I, en la **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA**, donde se manifiesta la presente adenda tiene por objeto modificar la **CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA**

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 01.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL: 910781842
EMAIL: imperium.se.2021@gmail.com

Arbitro Único



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

24/2
Dorantes
García

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, las misma que será suscrita de la siguiente manera.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. El plazo de ejecución de la obra el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria **en ampliado por 12 días calendario más del del contrato principal, debido a la aprobación de ampliación de plazo parcial N° 04;** el mismo que se computa desde el 01 de junio del 2018 hasta el 12 de junio del 2018.

- ✓ Con fecha 25 de setiembre del 2019, el supervisor de obra comunica la culminación de la obra, y a la vez solicita la conformación de comité de recepción de obra.
- ✓ Con fecha 01 de octubre del año 2019, la Entidad con RA. N° 248-2019-MDP/A, conforma el comité de recepción de obra, el cual, por no contar con el expediente técnico dentro del acervo documentario de la Municipalidad, solicita copia del expediente técnico con INFORME N° 0610-2019-MDP-GIDUR/KHBC, con fecha 09 de octubre del 2019 a la contraloría Pasco
- ✓ La entidad contando con el expediente técnico solicita la conformación del comité de obra, el cual adjunta el INFORME N° 007-2020-GIDUR/KHBC, con fecha 09 de enero del 2020.
- ✓ Habiendo sido reconfirmado el comité de recepción de obra, con Resolución de Alcaldía N° 007-2020-MDP/A, con fecha 10 de enero del 2020, procedieron a comunicar al consorcio y al supervisor de obra, Siendo la programación del inicio del acto de recepción de obra el 28 de enero del 2020.
- ✓ Con fecha 28 de enero, se suscribió el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**
- ✓ Con fecha 10 de febrero del 2020, el comité de recepción de obra con la presencia del Juez de Paz, redacta el **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES**, procedieron a realizar las observaciones en función a lo dispuesto en los planos y especificaciones técnicas culminando el 17 de febrero del 2020.
- ✓ Una vez levantado el **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES**, hechas por el comité de recepción de obra, el demandado teniendo como impedimento la comunicación al consorcio sobre el acta de observaciones por motivos de la aprobación del **DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM**, por emergencia nacional COVID-2019.
- ✓ Con fecha 03 de julio del 2020, la entidad mediante correo electrónico nos comunica el acta de Levantamiento de Observaciones,

IR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227, CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Juan de Dios Paz, Juez
ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

241
Desuando
Cuentos y
the

- ✓ Con fecha 14 de julio del 2020 el supervisor de obra por medio de correo electrónico nos comunica al consorcio y la entidad con CARTA N° 001-2020-EPV/MDP. En Asunto, levantamiento de observaciones y acta de observaciones, donde recomienda seguir los lineamientos de observaciones y acta de observaciones, donde recomienda seguir los lineamientos hechos por el ejecutivo se debe realizar en coordinación con el contratista para la **elaboración del PLAN COVID 19, producido por el SARC-COV-2, para proceder a levantar las observaciones según los decretos legislativos N° 1486 y las Directivas N° 005-2020-OSCE/CD.**
- ✓ Con fecha 27 de julio 2020, reiteramos por medio de correo electrónico cual es el procedimiento para el reinicio del levantamiento de observaciones recomendados por el supervisor de obra de seguir los lineamientos hechos por el ejecutivo se debe realizar en coordinación con el contratista para la **elaboración del PLAN COVID 19, producido por el SARC-COV-2, para proceder a levantar las observaciones según los decretos legislativos N° 1486 y las Directivas N° 005-2020-OSCE/CD.**
- ✓ Con fecha 21 de agosto del 2020, con CARTA N° 142-2020-MDP/A, donde notifica rotariamente al representante común del consorcio en su domicilio, donde comunica que el consorcio ha incurrido en causal de **resolución de contrato por haber acumulado el monto máximo de penalidades** por la mora de levantamiento de observaciones planteadas por el comité de recepción de obra en la ejecución de prestación a su cargo lo cual se resuelve el contrato N° 13-2019-MDP-I, para la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 7 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE VILLA AMERCIA, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO, CÓDIGO DE SNIP 2974759.**

FUNDAMENTACIÓN DEL PETITORIO:

RESPECTO A LA PRIMERA PRETENCIÓN.

Conforme a lo expuesto mediante la **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171-2020-MDP/**, de fecha 07 de agosto del 2020 que declara que se resuelve de pleno derecho y de forma total el contrato N° 013-2016-MDP.

Testigos de tal situación fue al mismo Alcalde de la municipalidad y el supervisor de obra quien por encontrarse en la zona pudo dar fe de la veracidad de dichas ocurrencias y el cumplimiento a cabalidad la ejecución de la obra al 100% y es por ello en la correspondiente resolución que emitió se pronunciaría desfavorablemente por la acumulación máxima de

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05,
TELÉFONO FIJO: 062 - 520227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sp.2021@gmail.com

ARBITRO ÚNICO



240
Doracota
García

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

penalidad por situaciones de incumplimiento que no pueda ser revertida de acuerdo a los informes técnicos descritos precedentemente, así mismo, la no entrega del expediente técnico, el cual fue solicitada oportunamente al contratista y no presentamos a la recepción de obra, tanto el contratista y supervisor siendo debidamente notificados.

Sin embargo, ellos sin hacer mayores precisiones que cifar a tal resolución, señaló las causales de la decisión unilateral por parte de la Municipalidad invocada (líneas arriba), no ha sido debidamente acreditada en la medida que no adjunta la documentación que acredite lo manifestado por el CONSORCIO VILLA AMERICA, hecho carente de toda razón lógica, pues le resta todo el mérito probatorio a la comprobación efectuada in situ por su propio representante, tal es el supervisor de obra y que a mayor precisión y certeza.

Es claro entonces la resolución emitida por la demandada, se ha basado en consideraciones subjetivas. Que, por los demás debe tenerse presente que la entidad demandada como parte de la administración del estado debe considerar en la emisión de sus resoluciones, de be guardar respeto estricto al principio de legalidad, instituto de Rango Constitucional, que le obliga a tener que explicar cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado al dictado sus resoluciones, pues ésta es una exigencia del debido proceso del derecho de defensa consagrado en la Constitución y que debe ser acatada por la administración pública, pues solo así se podrá conocer los hechos o motivos que la administración tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de ésta. Es que la debida motivación del acto forma parte del debido proceso.

Así deberá tenerse en cuenta que al dictarse la resolución no ha respetado el principio general, cuál es la obligación de motivar todos los actos administrativos, dado que dimana de la observación y aplicación de principio de legalidad por parte de los entes y órganos públicos.

En el contexto constitucional, el requerimiento de motivación de las actas y resoluciones administrativos implica imponer una limitación al poder público, en el trato, se le obliga a apegarse al principio de legalidad, reconocido en el artículo 1º de la Constitución Política y la necesidad de invocar un criterio Razonable en la toma de sus decisiones. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha sostenido que: "en cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de

AV. 28 DE JULIO Nº 1187, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FUD: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.su.2007@gmail.com


JUAN CARLOS RODRIGUEZ
ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A.00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

334
Derechos
Honorarios
No

hecho y derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, éste Tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso; así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta a sus intereses o incluso sus derechos subjetivos".

Siendo ello, se deberá dejar sin efecto la **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171-2020-NMDP/A**, de fecha 07 de Agosto del 2020 que declara que se resuelve en pleno derecho y de forma total el contrato N° 013-2016-MDP.

RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENCION

En la **carta N° 138-2020-MDP/A**, se comunica la resolución de contrato por parte de la Entidad, que el Consorcio Villa América ha incurrido en la causal por acumular el monto máximo de penalidad por situaciones de incumplimiento que no pueda ser revertida de acuerdo a los informes técnicos descritos precedentemente, así mismo, la no entrega del expediente técnico el cual fue solicitado en su oportunidad al contratista y no presentamos a la recepción de obra, tanto el contratista y supervisor siendo debidamente notificados.

Sin embargo, el numeral 2 del artículo 175° Establece que procede una ampliación del plazo contractual por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. Sin embargo, el no fue considerado al momento de resolver el contrato. Así la carta que contiene dicha resolución debe dejarse sin efecto a fin de no vulnerar los derechos del consorcio.

Por otro lado, es claro que los hechos fortuitos como el **CIVID-19 (coronavirus)** no imputables a mi representada, no sirven de fundamento para una resolución de contrato y por tanto no puede desconocer su propia actuación y en consecuencia resolver u contrato, en su poder los medios probatorios y fundamentos respecto de los hechos que no necesitan ser probados por ser evidente y de conocimiento público la pandemia que viene azotando a nuestro país y el mundo entero, que tampoco han impedido al contratista ejecutar la obra porque la obra se culminó al 100%, careciendo en consecuencia de fundamento a la carta que resuelve el contrato de obra.

Por ella deberá procederse a dejar sin efecto la Carta N° 138-2020-MDP/A, que comunica la resolución del contrato por parte de la Municipalidad.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227, CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sr.2021@gmail.com

Consorcio Villa América
CENTRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

238/
Asiento
Tramite
och

RESPECTO A LA TERCERA PRETENCION.

Que, se deje sin efecto el Acta de Constatación física e inventario en el lugar de la obra, en el cual de modo delatado y documentado se podrá apreciar las razones del porqué del pronunciamiento, constituyendo éste documento una manifestación de la apreciación directa de la entidad sobre los hechos fortuitos que no pueden desconocer, pues el supervisor de obra tiene como función la de controlar la ejecución de la obra y es el responsable de disponer cualquier medida generada por una emergencia, en tal sentido le corresponde disponer cualquier medida generada por una emergencia en tal sentido le corresponde aprobar las solicitudes de urgente por parte del consorcio de la obra por hechos fortuitos ajenos a la voluntad del contratista, por lo que mal puede la entidad desconocer su apreciación directa de dichos hechos.

Que, carece de todo fundamento que la causal invocada no haya sido debidamente acreditada en la mediad que no se haya adjuntado la documentación que acredite lo manifestado en el Acta de Constatación, siendo éste un razonamiento carente de lógica pues le resta todo mérito probatorio a la comprobación efectuada in situ por su propio representante, quien es el supervisor de obra.

Siendo claro entonces, que la resolución emitida por la demandada, se ha basado en consideración subjetiva y recogida y reafirmada por el supervisor de obra, quien in situ pudo verificar la ocurrencia de los hechos fortuitos, por lo que con criterio objetivo y en base a los medios de prueba usted árbitro deberá declarar fundada nuestras pretensiones.

RESPECTO A LA CUARTA PRETENCION

Que, una vez declaradas fundadas las pretensiones primera, segunda y tercera de conformidad con lo dispuesto por el artículo 204º de la Ley de Contrataciones del Estado, el Árbitro Único deberá ordenar a la demandada reconozca y pague al consorcio Villa América los mayores gastos generales, generados al tener equipo, mano de obra y movilizados; pagar la Valorización Nº 17 y depositarlo a la Cuneta Bancaria de Consorcio Villa América. Así mismo, condenar a la demandada el pago de los intereses correspondientes.

RESPECTO A LA QUINTA PRETENCION

Como inicia sin efecto la carta que comunica la resolución del contrato, el Árbitro Único deberá dejar sin efecto el acta de constatación física e inventario en el lugar de la obra, pues ésta es una consecuencia de aquella y el Árbitro Único ordene al demandado la

JR. 28 DE JULIO Nº 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Silvia M. Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

37
Positivo
transfere
Sociedad

devolución del pago del **CHEQUE DE GERENCIA N° 000327769-2-011-0900000013-74**. Del Banco Continental, emitido por Secrex Sesce de fecha 25 de noviembre del 2020.

RESPECTO A LA SEXTA PRETENCION

Que, estando a que la demandada con la resolución que ha emitido sin fundamento, nos ha obligado a tener que recurrir a los mecanismos de solución de controversias, tanto en el procedimiento de conciliación como en el presente procedimiento arbitral, deberá ser condenado al pago a favor de mi representada de los costos, costas y todo gasto en general que irrogue y se genere del presente Proceso Arbitral.

III. ABSOLUCIÓN DE LA DEMANDA.

Que, la demandada fue notificada físicamente con la demanda y sus anexos el día 12 de abril del 2021, tal y como corre a fojas 195 en el cargo de la cédula de notificación, debidamente recepcionada por mesa de partes de la demandada, por lo que mediante Resolución Arbitral N° 05-2021/CACI-HCO, de fecha 16 de junio del 2021, notificada válidamente a ambas partes tal y como se observa en los cargos de las cédulas de notificación que corren a fojas 205 y 206 del presente proceso arbitral, se le declara RENUENTE a la Municipalidad Distrital de Palcazu, Provincia de Oxapampa Región Pasco, por lo que de acuerdo al Art. 11° del Decreto Supremo 1071, Ley General de Arbitraje se considera que renuncia a objetar el laudo por las circunstancias que en ella se prevé.

Que, mediante Carta N° 159-2021-MDP/A de fecha 28 de setiembre del 2020, enviado vía correo electrónico, la demandada deduce excepción de caducidad y contesta la demanda, declarando IMPROCEDENTE dicho pedido al haberse vencido el plazo para que conteste y formule excepciones de acuerdo al Acta de Instalación y a la Ley N° 1071 Ley General de Arbitraje.

IV. ITINERARIO DEL PROCESO ARBITRAL:

§ AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.

En la fecha señalada se llevó a cabo la audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, el Tribunal Arbitral Unipersonal no pudo invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio por la ausencia del representante de la

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Silvio M. Rodríguez Rivera
ARBITRO ÚNICO



236
Deseando
xrank
Seis

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

demandada Entidad, quien a pesar de estar válidamente notificado no se hizo presente, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal decidió proseguir con la diligencia, no obstante, se dejó abierta la posibilidad de que las mismas logren entablar un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del arbitraje.

En éste Acto al no estar presente la parte demandada **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALOCAZU - OXAPAMPA - PASCO**, es imposible llevar a cabo una conciliación.

DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

Por lo que, en razón de lo expuesto, así como los medios probatorios y anexos de la demanda, el Tribunal Arbitral procede a determinar los siguientes puntos controvertidos.

1. Que se determine si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 171-2020- MDP/A de fecha 07 de agosto de 2020.
2. Declarar se determine si corresponde que el árbitro único deje sin efecto la carta 138-2020 -MDP/A los efectos legales del consentimiento de la liquidación final del contrato presentado por el contratista.
3. Determinar si corresponde o no que el árbitro único deje sin efecto el acta de constatación, física e inventario en el lugar de la obra.
4. Determinar si corresponde o no que el árbitro único reconozca y ordene pagar al consorcio la valorización número 17, depositarlo a la cuenta bancaria del consorcio.
5. Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene al de, andado la devolución del pago del cheque de gerencia N° 00032769-2-011-0900000013-74, del Banco Continental, emitido por Secrex sesce de fecha 25 de noviembre de 2020.
6. Determinar si corresponde o no que el demandado sea condenando al pago de los costos y costas que ha generado en lo general que roge al presente proceso arbitral.

I. **REGLAS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL ARBITRO UNICO SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:**

El Tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos, estos constituyen una pauta de referencia, y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos, en el orden que considere conveniente, conforme a lo establecido en el artículo 39 del Decreto Legislativo N° 1071 Ley de Arbitraje.

Asimismo, el Tribunal Arbitral, cumple con precisar que en el caso de llegar a una conclusión de que, para resolver la presente controversia, careciese de objeto pronunciarse, sobre alguno de los puntos controvertidos establecidos previamente establecidos, podrá prescindir de tal pronunciamiento motivando las razones de tal decisión.

Respecto a la Determinación de los puntos controvertidos y las reglas establecidas por el Tribunal Arbitral, las partes expresaron su conformidad.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Silvia M. Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

235
Diciembre
Arbitro
Unico

II. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

De conformidad con el numeral 18 del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral (en su persona de árbitro) de fecha 18 de diciembre de 2020, el Arbitro Único procedió a Admitir los medios probatorios.

POR PARTE DEL DEMANDANTE : CONSORCIO VILLA AMERICA

Admítase los medios probatorios Anexados del numeral 1 al 10 adjuntado en la presentación de la demanda.

1. COPIA DEL DNI DEL APODERADO
2. COPIA DE PODER DEL APODERADO
3. COPIA DEL CONTRATO DEL CONSORCIO
4. COPIA DEL CONTRATO DE OBRA
5. COPIA DE RESOLUCION QUE DECLARA RESOLVER EL CONTRATO
6. COPIA DE LA CARTA N° 138- 2020-MPDA/A
7. COPIA DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION
8. COPIA DEL ACTA DE CONCILIACION
9. COPIA DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE

ALEGATOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Que, en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y admisión de Medios Probatorios se otorgó a las partes para que en un plazo de 05 días presenten sus alegatos y de ser conveniente solicitar Audiencia de Informes Orales, dicha Acta fue notificada válidamente a las partes tal y como consta en los cargos de las cédulas de notificación que corren a fojas 214 y 218.

Que, en el plazo otorgado la demandante cumplió con presentar sus alegatos por escrito con fecha 27 de setiembre del 2021, el que se tendrán en cuenta al momento de emitir el laudo, así mismo no solicita audiencia de Informes orales.

ALEGATOS FINALES DE PARTE DE LA DEMANDADA:

- Que con la demandada hemos celebrado el Contrato de ejecución de Obra Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Villa América, Distrito de Palcazu – Oxapampa – Pasco, Código Snip N° 297459
- Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 007-2020-MDP/A de fecha 10 de enero del 2020, se designa al comité de recepción de Obra, es así que con fecha 10 de febrero del 2020, mi representada cumplió con hacer entrega de la totalidad de la obra, las observaciones

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Silvana M. Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

234
Diciembre
Año 2020

se nos comunica mediante carta de fecha 02 de Julio del 2020, conforme a ello mi representada contaba con el plazo de 46 días calendarios para poder subsanar las observaciones realizadas, haciendo el respectivo cálculo el plazo vencía el 17 de agosto del 2020, sin embargo mediante Resolución de Alcaldía N° 171-2020-MDP/A de fecha 07 de agosto, se pretende **RESOLVER DE PLENO DERECHO Y DE FORMA TOTAL**, el Contrato N° 13-2016 MDI-I Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Villa América, Distrito de Palcazu – Oxapampa – Pasco, Código Snip N° 297459.

- Que, mediante Resoluciones de Alcaldía N° 171-2020-MDP/A de fecha 07 de agosto, se pretende **RESOLVER DE PLENO DERECHO Y DE FORMA TOTAL**, el Contrato N° 13-2016 MDI-I Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Villa América, Distrito de Palcazu – Oxapampa – Pasco, Código Snip N° 297459 y con Resolución de Alcaldía 201-2020-MDP/A de fecha 14 de Octubre del 2020 se consiente la Supuesta Resolución de Contrato, disponiendo el pago de la Carta Fianza C.F. N° E1080-14-2016, otorgada por la compañía de Seguro SECUREX CESCE, que fue emitida en calidad de garantía en la Licitación Pública N° 01-2016-CS-MDP-I, con cheque de Gerencia N° 00032769-2-011-0900000013-74
- Que, al ver a mi representada afectada, cursé la Municipalidad Distrital de Palcazu la Carta N° 001-2020-EOV/MDP, de fecha 27 de Julio del 2020, en la que solicito el levantamiento de la intervención realizada, conforme a la Directiva N° 005-2020, así mismo de conformidad con la Resolución Ministerial N° 087-2020- VIVIENDA, solicitamos el PROTOCOLO COVID 19, para poder reiniciar al levantamiento de las observaciones, carta de la cual nunca se nos contestó, dicho silencio ha perjudicado a mi representada.
- Que, el 14 de Julio del 2020, el Supervisor de la Obra Ingeniero Edgardo Prudencio Vargas, remite la Carta N° 001-2020-EPV/MDP al C.P.C. Jhon Gilbert Alex Chu Orrego, cuyo asunto es el levantamiento de observaciones y acta de observaciones, en donde recomienda a la entidad seguir los lineamientos de acuerdo a la directiva, decretos, alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas, en el marco de la segunda disposición para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva N° 005-2020/OSCE/CD de ésta manera no tener ningún percance con entidades como SUNAFIL y MINISTERIO DE SALUD, en el levantamiento de observaciones planteadas

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Silvia M. Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

233
Asientos
tenidos
en

por el comité de recepción de obras, **DICHA RECOMENDACIÓN SEÑORA ÁRBITRO ÚNICO NUNCA FUE TOMADA EN CUENTA POR LA ENTIDAD**, recomienda también a la entidad, realizar las garantías personales, para el personal técnico, para los trabajos de levantamiento de observaciones planteadas por el comité de recepción de obra, **DICHA RECOMENDACIÓN SEÑORA ÁRBITRO ÚNICO NUNCA FUE TOMADA EN CUENTA POR LA ENTIDAD**. recomienda también pagar al contratista la valorización N° 17, **DICHA RECOMENDACIÓN SEÑORA ÁRBITRO ÚNICO NUNCA FUE TOMADA EN CUENTA POR LA ENTIDAD**, también recomienda que las observaciones emitidas por el comité no cuantifica en unidades de medida, en todas las observaciones ya que menciona en forma genérica las observaciones la cual no se ajusta a la realidad, por otro lado SE DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES PUNTUALES Y MEDIBLES, **DICHA RECOMENDACIÓN SEÑORA ÁRBITRO ÚNICO NUNCA FUE TOMADA EN CUENTA POR LA ENTIDAD**, recomienda también solicitar al contratista los planos post construcción, teniendo en cuenta la culminación de obra y las modificaciones durante el proceso constructivo de obra, **DICHA RECOMENDACIÓN SEÑORA ÁRBITRO ÚNICO NUNCA FUE TOMADA EN CUENTA POR LA ENTIDAD**, recomienda también coordinar con el contratista para la elaboración del PLAN COVID 19, para proceder a levantar las observaciones según el Decreto Legislativo N° 1486 y las Directivas N° 005-2020/OSCE/CD, **DICHA RECOMENDACIÓN SEÑORA ÁRBITRO ÚNICO NUNCA FUE TOMADA EN CUENTA POR LA ENTIDAD**, MOTIVO POR EL CUAL HA TRAI DO A MI REPRESENTADA NO SOLO PERJUICIO ECONONÓMICO, MI SALUD FÍSICA Y MENTAL SE VIERON AFECTAS, LLEGANDO A TENER UN ALTO GRADO DE ESTRÉS.

- Que, el 25 de noviembre del 2020 se me Ejecuta la Carta Fianza C.F. N° E1080-14-2016, otorgada por la Compañía de Seguros SECREX CESCE, que se emitió en calidad de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra N° 13-2016-MDP-I, ganada en la Licitación Pública N° 01-2016-CS-MDO-I, El cheque de Gerencia N° 00032769-2-011-0900000013-74 emitido por el Banco Continental (BBVA).
- Que el día 30 de noviembre del 2020, el Gerente Municipal CPC Jhon G. Chu Orrego, acreditado de manera expresa por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Palcazu, Provincia de Oxapampa, Región Pasco, recibe de **SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías** el Cheque de Gerencia N° 000327692011123090000001374, por el importe de S/. 889,742.24 (ocho cientos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y dos con 24/100 Soles) emitido por el Banco BBVA Continental a la orden de la municipalidad

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Silvia M. Rodríguez Rivera
ÁRBITRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

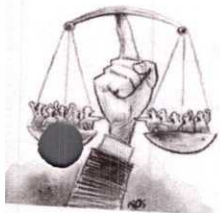
Distrital de Palcazu, que corresponde la suma reclamada por la Municipalidad Distrital de Palcazu, dicho pago corresponde al pago por cuenta del **CONSORCIO VILLA AMERICA** en virtud a la ejecución de la garantía **C.F. N° E1080-14-2016**, reclamada por la Municipalidad Distrital de Palcazu, mediante Carta Notaria N° 215-2020-MDP/A, recepcionada con fecha 24 de Noviembre del 2020.

- Que, con fecha 07 de diciembre del 2020 he solicitado a su despacho Medida Cautela de INNOVAR, por lo que se tendría que suspender los efectos de las resoluciones de Alcaldía N° 171-2020-MDP/A de fecha 07 de Agosto del 2020 y 201-2020-MDP/A, de fecha 14 de Octubre del 2014, sin embargo la Municipalidad Distrital de Palcazu hizo caso omiso a la Resolución N° 001-2020/AU/SMRR-HCO, dicho comportamiento una vez más demuestra que la entidad no toma en cuenta el gran perjuicio que me ocasiona, solicitando a su Despacho tener presente al momento de emitir el Laudo definitivo.
- Que, desde que se iniciaron los problemas con la Municipalidad he tenido que contratar a un abogado especialista (adjunto recibo por honorarios hasta por el monto de S/.30,000.00 treinta mil con 00/100 Soles) en la materia para que puede llevar un debido derecho a la defensa, por lo que la Municipalidad tendrá que reconocer como costos y costos del proceso, toda vez que en más de una ocasión hemos solicitado CONCILIACIONES, para poder culminar satisfactoriamente el Contrato N° 13-2016 MDH Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Villa América, Distrito de Palcazu – Oxapampa – Pasco, Código Snip N° 297459, lo que nos ha ocasionó gasto innecesarios, porque la Municipalidad pese a ser invitada o notificada hacía caso omiso a todas las invitaciones, inclusive Señora Arbitro, en el presente proceso la Municipalidad Distrital de Palcazu ha sido declarada **RENUENTE**, por lo que deberá de pagar a favor del recurrente el monto de S/.40,000.00 (cuarenta mil con 00/100 Soles), por los siguientes conceptos: S/.30,000.00 (treinta mil con 00/100 Soles) por el pago realizado al abogado defensor de la presente causa, S/.6,000.00 (seis mil con 00/100 Soles) monto que se pagó para llevar a cabo el presente proceso arbitral y S/.4,000.00 (cuatro mil con 00/100 soles) monto simbólico por los gastos incurridos en invitaciones a conciliar y tener que estar viajando constante hasta el distrito de Palcazu.

V. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARBITRAJE Y ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO:

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Silvana Rodríguez Rivera
ARBITRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Conforme al Art. 138 de la Constitución Política del Estado, se tiene que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, en esa misma línea se tiene al Art. 139, por el cual se precisa que: "No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral". Preceptos que convenientemente han sido desarrollados por el ilustre Tribunal Constitucional, (Exp. N° 6167-2005-PHC/TC-Lima y últimamente Exp. N° 00142-2011-PA/TC). Desprendiéndose que el arbitraje no desplaza al Poder Judicial ni lo sustituye sino que se erige como una institución que complementa el sistema de justicia y que se caracteriza básicamente por ser instrumento destinado a la solución de controversias con un claro contenido patrimonial de libre disposición y de equilibrio comercial, es así que el máximo intérprete de la Constitución reconoce la jurisdicción arbitral, su plena y absoluta competencia para conocer y resolver los actos sometidos a su fuero.

Del mismo modo se aclara que la Carga Probatoria, es principio rector del proceso en general que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, el mismo que tiene desarrollo legal en el artículo 136 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria). Debe destacarse que según HUGO ALSINA¹ el fin de los medios probatorios es producir en el juzgador la convicción sobre los hechos que configuran una determinada pretensión o una determinada defensa. En ese sentido, se tiene claro que la carga de la prueba corresponde a quién alega un determinado hecho, para sustentar o justificar una determinada posición de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto a tales hechos.

Que, de acuerdo al "principio de comunidad o adquisición de la prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al arbitraje, y por consiguiente pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de la parte que lo ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que "la actividad probatoria no pertenece a quién la realiza, sino por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independiente de que beneficie o

¹ ALSINA, Hugo. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial". Buenos Aires: EDIAR, 1942, Tomo II, Pág. 186-188.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
Silvia M. Rodríguez Rivera
ARBITRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

270
Descien
Manta

perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o lo proporcionó."²

Asimismo, debe tenerse en cuenta que "en el arbitraje no prima la verdad probatoria formal, sino que la búsqueda se centra fundamentalmente en torno a la verdad real. Del estudio de los documentos presentados, del desarrollo de la prueba testifical, del resultado de la inspección ocular o de la audiencia directa de las declaraciones de las partes, los árbitros van formando a su convencimiento interior y personal, tanto en el arbitraje interno como en el internacional".³

Es así, que respecto a los sistemas de valoración de la prueba, la doctrina mayoritaria, ha adoptado el sistema de la libre valorización de los medios de prueba –o de la sana crítica–, en virtud de la cual "el juzgador tiene la libertad para valorar los medios de prueba, es decir ya no está sujeto a reglas abstractas preestablecidas por ley, pero su valoración debe ser efectuada de manera razonada, crítica, basada en las reglas de la lógica, la psicología, la técnica, la ciencia, el Derecho y las máximas experiencias aplicables al caso"⁴.

En palabras de FERNÁNDEZ ROZAS, "es una facultad que exige a los árbitros un ejercicio racional y lógico y que en ningún caso puede tener un cariz arbitrario; esto es la referida libertad debe estar sujeta a las llamadas "reglas de la sana crítica", que no han de entenderse como un pretexto para al abuso, sino que presuponen que, una vez analizadas las circunstancias específicas, el árbitro debe realizar de manera prudente un juicio de valor en virtud del cual, la prueba es idónea para los fines del proceso. Incluyen, por tanto, unas referencias lógicas y experimentales que las hacen objetivas y razonables y que las distinguen sustancialmente de la subjetividad absoluta, por lo cual excluyen la posible parcialidad o arbitrariedad del árbitro".⁵

Finalmente, el Tribunal Arbitral Unipersonal deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes, así como todos los medios probatorios aportados y ordenados de oficio, haciendo un análisis y una

² TARAMONA H. José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas 1994, Pág. 35.

³ FERNÁNDEZ ROZAS. "Tratado del Arbitraje Comercial en América Latina". Volumen II. Ed. Iustel, 2008, Pág. 756.

⁴ CASTILLO FREYRE, Mario. "Arbitraje y Debido Proceso". Ed. Palestra, 2007. Pág. 315.

⁵ Ídem. Pág. 757.

JR. 28 DE JULIO Nº 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Silbiza Rodríguez Rivera
ARBITRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

229
Posiciones
Veinti
Nueve

valoración en conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decisión.

Por lo que, considerando lo expresado, el Tribunal Arbitral dentro del plazo fijado para tal efecto, procede a dictar el laudo arbitral, en los siguientes términos:

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

PRIMERA PRETENSIÓN QUE, DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171-2020-MDP/A, DE FECHA SIETE DE AGOSTO DEL 2020.

QUE, LA DEMANDADA HA DEMOSTRADO DOCUMENTARIAMENTE QUE HA VENIDO REALIZANDO LOS TRABAJOS QUE DERIVAN DEL EL CONTRATO N° 13-2016 MDI-MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 7 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE VILLA AMÉRICA, DISTRITO DE PALCAZU – OXAPAMPA – PASCO, CÓDIGO SNIP N° 297459. QUE EL SUPERVISO DE LA OBRA INGENIERO EDGARDO PRUDENCIO VARGAS, REMITE LA CARTA N° 001-2020-EPV/MDP DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2020, AL C.P.C. JHON GILBERT ALEX CHU ORREGO, CUYO ASUNTO ES EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ACTA DE OBSERVACIONES, EN DONDE RECOMIENDA A LA ENTIDAD S4EGUIR LOS LINEAMIENTOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA, DECRETOS, ALCANCES Y DISPOSICIONES PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRATOS DE SUPERVISIÓN, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1486 Y LA DIRECTIVA N° 005-2020/OSCE/CD DE ÉSTA MANERA NO TENER NINGÚN PERCANCE CON ENTIDADES COMO SUNAFIL Y MINISTERIO DE SALUD, EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRAS.

DEBIDO A QUE NO SE ALCANZÓ EL MÁXIMO DE PENALIDADES POR ENCONTRARSE EN EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL, SE DECLARE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171-2020-MDP/A, DE FECHA SIETE DE AGOSTO DEL 2020.

SEGUNDA PRETENSIÓN SE DETERMINE SI CORRESPONDE QUE EL ÁRBITRO ÚNICO DEJE SIN EFECTO LA CARTA 138-2020 –MDP/A LOS EFECTOS LEGALES DEL CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Silvio M. Rodríguez Rivera
ÁRBITRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

228
Docentes
Verificados

QUE AL DECLARAR SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 171-2020-MDP/S DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2020, POR LOS MOTIVOS SEÑALADOS, DEJE SIN EFECTO DE IGUAL MANERA LA CARTA 138-2020-MDP/A DE FECHA 13 DE 2020, EN LA QUE SE REMITE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE RESOLUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 7 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE VILLA AMÉRICA, DISTRITO DE PALCAZU – OXAPAMPA – PASCO, CON CÓDIGO SNIP 297459.

TERCERA PRETENSIÓN, DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO DEJE SIN EFECTO EL ACTA DE CONSTATAción, FÍSICA E INVENTARIO EN EL LUGAR DE LA OBRA.

DICHA DILIGENCIA SE CULMINÓ EL DÍA LUNES 17 DE FEBRERO DEL 2020, OTORGANDO UN PLAZO DE 36 DÍAS, EL CUAL SE HARÁ EFECTIVO A PARTIR DEL QUINTO DÍA DE SUSCRITA DICHA ACTA, ES QUIERE QUE EL PLAZO PARA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES HUBIESE SIDO EL DÍA EL SÁBADO 28 DE MARZO, SI EMBARGO MEDIANTE DECRETO SUPREMO 044-2020-PCM, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2020 VIGENTE DESDE EL 16 DE MARZO DEL 2020 SE DECLARA EN EMERGENCIA SANITARIA TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LO QUE LLEVÓ A LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA, SIN EMBARGO PARA QUE PUEDAN INICIAR CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA MISMA QUE SE REALIZÓ DE MANERA PROGRESIVA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 87-2020-MVCS, PUBLICADA EN EL DIARIO EL PERUANO, SE APROBÓ EL PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANERA GRADUAL E INCREMENTAL FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID - 19).

QUE, PUES A QUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA INGENIERO EDGARDO PRUDENCIO VARGAS, REMITE LA CARTA Nº 001-2020-EPV/MDP DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2020, AL C.P.C. JHON GILBERT ALEX CHU ORREGO, CUYO ASUNTO ES EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ACTA DE OBSERVACIONES, EN DONDE RECOMIENDA A LA ENTIDAD SEGUIR LOS LINEAMIENTOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA, DECRETOS, ALCANCES Y DISPOSICIONES PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRATOS DE SUPERVISIÓN, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1486 Y LA DIRECTIVA Nº 005-2020/OSCE/CD DE ÉSTA MANERA NO TENER NINGÚN PERCANCE CON ENTIDADES COMO SUNAFIL Y MINISTERIO DE SALUD, EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL COMITÉ

JR. 28 DE JULIO Nº 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Silvana Rodríguez Rivera
ÁRBITRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

227
Posientes
Ventes

DE RECEPCIÓN DE OBRAS, SIN EMBARGO DEL DEMANDANTE NUNCA TUVO RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

POR LO QUE, SE DEJA SIN EFECTO EL ACTA DE CONSTATAción, FÍSICA E INVENTARIO EN EL LUGAR DE LA OBRA. CULMINADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2020

CUARTA PRETENSIÓN, DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO RECONOZCA Y ORDENE PAGAR AL CONSORCIO LA VALORIZACIÓN NÚMERO 17, DEPOSITARLO A LA CUENTA BANCARIA DEL CONSORCIO.

POR TODO LO ANTE DICHO LINEAS UT SUPRA, SE ORDENA A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU, CUMPLA CON PAGAR AL CONSORCIO LA VALORIZACIÓN NÚMERO 17 Y DEPOSITARLO A LA CUENTA BANCARIA DEL CONSORCIO.

QUINTA PRETENSIÓN, DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO ORDENE AL DEMANDADO LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL CHEQUE DE GERENCIA N° 00032769-2-011-0900000013-74, DEL BANCO CONTINENTAL, EMITIDO POR SECREX SESCE DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

AL DECLARARSE DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171-2020-MDP/A, A CARREA UNA SERIE DE EFECTOS ENTRE ELLOS ORDENAR A LA DEMANDADA EL PAGO DEL CHEQUE DE GERENCIA N° 00032769-2-011-0900000013-74, DEL BANCO CONTINENTAL, EMITIDO POR SECREX SESCE DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

SEXTA PRETENSIÓN, DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL DEMANDADO SEA CONDENANDO AL PAGO DE LOS COSTOS Y COSTAS QUE HA GENERADO EN LO GENERAL QUE ROGE AL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

QUE, LA DEMANDANTE HA PRESENTADO COMO ANEXO A SUS ALEGATOS FINALES, EL RECIBO POR HONORARIOS DE LA LETRADA SUSAN YULIANA SARAVIA ALVARADO POR EL MONTO DE S/30.00 (treinta mil con 00/100 Soles) POR EL CONCEPTO DE HABER ASESORADO AL CONSORCIO VILLA AMERICA EN EL PROCESO ARBITRAL PRODUCTO DEL CONTRATO N° 13-2016 MDI-MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 7 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE VILLA AMÉRICA, DISTRITO DE PALCAZU – OXAPAMPA – PASCO, ASÍ MISMO SOLICITA LA SUMA TOTAL DE S/40,000.00 (CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES), A RAZÓN DE LOS COSTOS Y COSTAS QUE HA GENERADO EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL, Y EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN NUMERAL 32 DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ORDENESE A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU – OXAPAMPA – PASCO, PAGAR A FAVOR DE LA DEMANDANTE LA SUMA DE S/ 36,000.00 (TREINTA SEIS MIL CON 00/100 SOLES) POR EL CONCEPTO DE COSTOS Y COSTAS.

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido en el acta de instalación y de conformidad con El Reglamento Del Centro De Arbitraje Nacional e Internacional Corporación

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Silvia A. Rodríguez Rivera
ÁRBITRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

226
Diciembre
Veintiseis

Imperium y estando a lo dispuesto por la Ley De Arbitraje este tribunal arbitral constituido por arbitro único. En derecho lauda:

SE RESUELVE:

PRIMERO. - SE DECLARE FUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS

SEGUNDO. - ORDENAR DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171-2020-MDP/A, DE FECHA SIETE DE AGOSTO DEL 2020.

TERCERO. - ORDENAR SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171-2020-MDP/S DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2020

CUARTO. - ORDENAR SE DEJA SIN EFECTO EL ACTA DE CONSTATAción, FÍSICA E INVENTARIO EN EL LUGAR DE LA OBRA. CULMINADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2020

QUINTO. - ORDENAR A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU, CUMPLA CON PAGAR AL CONSORCIO LA VALORIZACIÓN NÚMERO 17 Y DEPOSITARLO A LA CUENTA BANCARIA DEL CONSORCIO.

SEXTO. - ORDENAR A LA DEMANDADA EL PAGO DEL CHEQUE DE GEENCIA N° 00032769-2-011-0900000013-74, DEL BANCO CONTINENTAL, EMITIDO POR SECREX SESCE DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

SEPTIMO. - ORDENAR A LA DEMANDA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU – OXAPAMPA – PASCO, PAGAR A FAVOR DE LA DEMANDANTE LA SUMA DE S/. 36,000.00 (TREINTA SEIS MIL CON 00/100 SOLES) POR EL CONCEPTO DE COSTOS Y COSTAS.

OCTAVO. - Notifíquese con las formalidades de ley.

Firmado:

SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA – Arbitro Único-

Silvia M. Rodriguez Rivera
ARBITRO ÚNICO

Tatiana Stephanie Peña Pilco – Secretaria Arbitral.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

232
2/19
Dóctores
Díaz

**“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de
Independencia”.**

CEDULA DE NOTIFICACION N°0015

EXP. ARBITRAL : N°02-2020
DEMANDANTE : CONSORCIO VILLA AMERICA
DEMANDANDO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU – OXAPAMPA - PASCO

DESTINATARIO : CONSORCIO VILLA AMERICA
DIRECCION : JR CHICAMA MZ G LT 11, SECTOR 3 PARADERO 4 – SAN LUIS,
PAUCARBAMBA – AMARILIS – HUÁNUCO.

ATENCION:

ATENCION:

Por la presente cumpla con hacer llegar la RESOLUCION ARBITRAL N° 08-2021/SMRR/AU/HCO, su fecha 27 de setiembre de 2021, para conocimiento y fines.

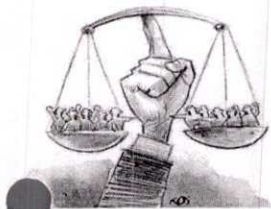
Huánuco 29 de setiembre de 2021.

ATENTAMENTE.

**CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACION IMPERIUM**

Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA GENERAL

29/09/2021



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

210
Puntos
Devueltos

RAZON DE SECRETARIA ARBITRAL

SEÑOR ARBITRO, DOY CUENTA QUE LA CEDULA N° 015, EN LA CUAL SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN ARBITRAL N°08-2020/CACI-HCO. SU FECHA 27 de setiembre, NO FUE DEVUELTO A LA FECHA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU, POR LO QUE PONGO A SU CONOCIMIENTO ADJUNTANDO LAS TOMAS DE PANTALLA PARA LA VERACIDAD.

HUÁNUCO. 30 DE SETIEMBRE DE 20201


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACION IMPERIUM
Tatiana Germanie Peña Pilco
SECRETARIA GENERAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

217
Dossier
Dossier
231

**“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de
Independencia”.**

CEDULA DE NOTIFICACION N°015

EXP. ARBITRAL : N°02-2020
DEMANDANTE : CONSORCIO VILLA AMERICA
DEMANDANDO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU – OXAPAMPA - PASCO

DESTINATARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU - OXAPAMPA – PASCO
DIRECCION : AV. JULIO SHITABORI N° 512 – ISCOZACIN, DEL DISTRITO
DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.

ATENCION:

Por la presente cumpla con hacer llegar la RESOLUCION ARBITRAL N° 08-2021/SMRR/AU/HCO, su fecha 27 de setiembre de 2021, para conocimiento y fines.

Huánuco 29 de setiembre de 2021.

ATENTAMENTE.

**CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACION IMPERIUM**

Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA GENERAL



21/09/2021
Obscient
Decisi

230

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Huánuco, 27 de setiembre de 2021

EXP. ARBITRAL : N°002 - 2020
DEMANDANTE : CONSORCIO VILLA AMERICA.
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROVINCIA DE OXAPAMAPA DEPARTAMENTO DE PASCO

ESOLUCION ARBITRAL N° 08-2021/SMRR/AU/HCO

VISTO : El escrito de alegatos finales, presentados por la parte demandante con fecha de recepción por mesa de partes del Centro de Arbitraje Corporación Imperium el día de fecha 27 de setiembre del 2021, dentro del plazo establecido en el Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 27 de agosto, notificada al recurrente el día 20 de setiembre del 2021.

CONSIDERANDO;

Que, conforme lo estipulado en Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en el punto N° 16 donde se señala fecha para poder emitir el Laudo, luego de concluidos todas las audiencias y vencidos todos los plazos señalados para la presentación de alegatos finales, ninguna de las partes solicitó que se lleve a cabo la Audiencia de Informes finales, por lo que se señalará fecha para la emisión de Laudo.

QUE SE RESUELVE:

PRIMERO: Téngase por presentado los informes orales por parte de la demandante, póngase en conocimiento a la parte demandada, adjuntando la copia a la presente resolución.

SEGUNDO: SEÑALAR FECHA para la emisión del laudo, cuyo plazo corre desde el día siguiente hábil de su notificación a las partes, en el plazo de los 15 días hábiles posteriores.

CUARTO: NOTIFICAR conforme a ley.

FIRMA:

Árbitro Único

Secretaria Arbitral.


Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL